

3-16-5/2-10-44/2023

22.02.23

Xüsusi qaydada fəaliyyət göstərən notariuslara

Dövlət notariuslarına

**Notariat hərəkətləri sirrinin saxlanması
barədə**

Məlumat verilir ki, "Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında" 30 dekabr 2022-ci il tarixdə qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının Qanunu 1 fevral 2023-cü il tarixdə qüvvəyə minmişdir (Qanunun mətninə dair link - <https://e-qanun.az/framework/53369>).

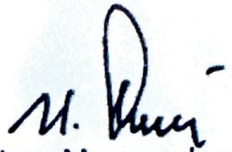
Bu Qanun notariusu öhdəlik daşıyan şəxs qismində müəyyən edərək cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində onun üzərinə yeni öhdəliklər, o cümlədən müştəri uyğunluğu tədbirlərinin həyata keçirilməsi və əsasında müştəri profilinin formalaşdırılması, risklərin kateqoriyasından asılı olaraq əlavə yoxlama tədbirlərinin görülməsi, benefisiar mülkiyyətçinin müəyyən edilməsi, maliyyə əməliyyatları üzrə vəsaitlərin mənbəyi barədə məlumatların toplanılması kimi vəzifələr üzərinə qoymuşdur.

Qeyd olunur ki, Qanunun 11.10-cu maddəsinin tələblərinə görə həmin Qanunun 4.14-cü, 4.15-ci, 11.2-ci və 11.3.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş hallarda **məlumat və sənədlərin maliyyə monitorinqi orqanına təqdim edilməsi barədə müştəriyə məlumat verilməməlidir.**

Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 316-cı maddəsinə əsasən cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılması ilə bağlı maliyyə monitorinqi orqanına məlumat və sənədlərin təqdim edilməsi, yaxud əməliyyatların icrasının dayandırılması haqqında şəxsə qulluq mövqeyi ilə əlaqədar etibar edilmiş və ya məlum olmuş məlumat və sənədlərin, qanunla nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla yayılması müvafiq cinayət məsuliyyətinə əsas yaradır.

Nəzərinizə çatdırılır ki, qanunvericiliyin yuxarıda göstərilən tələblərinə dürüst əməl olunmalı, o cümlədən məlumat və sənədlərin maliyyə monitorinqi orqanına təqdim edilməsinə dair sirrin saxlanması və bu barədə müştəriyə məlumat verilməməsi üzrə vəzifələr notariat ofisinin bütün əməkdaşlarına izah olunmaqla yanaşı onların fəaliyyətinə notariuslar tərəfindən ciddi nəzarət edilməlidir.

Ədliyyə sahəsində xidmətlər
baş idarəsinin rəisi


İlqar Məmmədov


22.02.23.